

1016080-78.2021.8.26.0004

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... cobrança de indenização securitária. Furto de veículo. Prescrição. Ocorrência. Prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil. Pedido de pagamento administrativo que suspende a fluência do prazo prescricional até que a segurada tenha ciência da decisão negativa da seguradora. Aplicabilidade da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça. Autora que deixou transcorrer mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

1ª Vara Cível

Rua Clemente Álvares, 100, São Paulo - SP - cep 05074-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1016080-78.2021.8.26.0004 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016080-78.2021.8.26.0004

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Abrão Abite Neto

Requerido:

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER

Vistos.

O feito deve ser extinto, em razão da prescrição.

Aplica-se ao caso o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, a contar da ciência do fato gerador.

Pois bem.

O termo inicial se deu em 01/02/2020, quando o autor teve sua aposentadoria por invalidez concedida, conforme se vê de fls. 73/74.

Após, o autor formulou o pedido de pagamento do seguro de forma administrativa, em 30/11/2020.

Portanto, decorreu o prazo de nove meses e vinte e nove dias.

Tal prazo foi suspenso até a data da recusa administrativa, qual seja, 11/12/2020, conforme preconiza a Súmula 229 do E. STJ.

Portanto, restavam apenas menos de três meses para que o autor ingressasse com a presente ação.

Entretanto, a ação foi distribuída somente em 10/12/2021.

Nesse sentido:

"SEGURO. Ação de cobrança de indenização securitária. Furto de veículo. Prescrição.

Ocorrência. Prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil. Pedido de pagamento administrativo que suspende a fluência do prazo prescricional até que a segurada tenha ciência da decisão negativa da seguradora. Aplicabilidade da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça. Autora que deixou transcorrer mais de um ano entre a data da ciência do fato gerador da pretensão e ajuizamento da demanda, ainda que considerada a suspensão do prazo prescricional, que volta a correr pelo tempo faltante. Prescrição consumada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1034422-57.2019.8.26.0506; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)". Assim, quando da propositura da presente ação, a pretensão havia sido alcançada pela prescrição.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, em razão da prescrição (artigo 487, II, do Código de Processo Civil).

Em razão da sucumbência, arcará o autor com as cusas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, todavia, a gratuidade.

P. R. I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA